

• **K.br.30/17**

• **U IME CRNE GORE**

OSNOVNI SUD U ŽABLJAKU, kao prvostepeni krivični, po predsjedniku suda Anđelić Mihailu uz sudjelovanje namještenika Knežević Ranke kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog J. L. iz P.- G.B., zbog krivičnog djela Teška krađa iz čl.240 st. 1 tačka 1 KZCG, koga brani B. N., advokat iz P., po optužnici ODT iz Pljevalja Kt.br. 165/17 od 08.11.2017. godine, nakon održanog usmenog, javnog i glavnog pretresa 08.12.2017.godine, kojem su prisustvovali Zamjenik DT iz Pljevalja Gačević Božidarka, optuženi i njegov branilac, te punomoćnik oštećenog P. CG AD P., O. P. iz P., donio je i istog dana javno objavio

• **PRESUDU**

Optuženi J. L., od oca R. i majke K., rođene L., rođen godine, u selu P., opština Š., JMB ..., sa prebivalištem u P., državljanin Crne Gore, nezaposlen, neoženjen, bez djece, nepismen, lošeg imovnog stanja, ranije osuđivan i to presudama Osnovnog suda u Žabljaku: K.br.50/13 pravosnažna 27.12.2013.godine na kaznu zatvora u trajanju od 12 mjeseci zbog krivičnog djela teška krađa u pokušaju iz čl.240 st.1 tačka 1 KZ CG, K.br.42/13 pravosnažna 10.12.2013.godine na kaznu zatvora u trajanju od 12 mjeseci zbog krivičnog djela teška krađa iz čl.240 st.1 tačka 1 KZ CG, K.br.49/13 pravosnažna 25.01.2014.godine na kaznu zatvora u trajanju od 12 mjeseci zbog krivičnog djela teška krađa iz čl.240 st.1 tačka 1 KZ CG, K.br.44/13 pravosnažna 10.01.2014.godine na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca zbog krivičnog djela teška krađa iz čl.240 st.1 tačka 1 KZ CG, K.br.23/13 pravosnažna 06.09.2013.godine na kaznu zatvora u trajanju od 1 godinu i 8 mjeseci zbog krivičnog djela teška krađa iz čl.240 st.1 tačka 1 KZ CG, sada u pritvoru koji je određen rješenjem sudije za istragu Osnovnog suda u Žabljaku Kri.br.18/17 od 16.10.2017.godine i produžen rješenjem Vijeća Višeg suda u Bijelom Polju Kv.br.361/17 od 13.11.2017.godine, protiv njega se vode drugi krivični postupci u predmetima po optužnicama ODT Pljevlja Kt.br.166/17 i Kt.br.167/17 obje od 30.11.2017.godine za krivična djela Teška krađa iz čl.240 st.1 tačka 1 KZ CG,

• *Krivje*

Što je

U noći 11/12.10.2017.godine, u mjestu G. B.-opština Š., svjestan svoga djela čije je izvršenje htio, znajući da je isto zabranjeno, oduzeo tuđe pokretne stvari-novac, vlasništvo P. Crne Gore AD P., u namjeri da njegovim prisvajanjem sebi pribavi protiv pravnu imovinsku korist, na način, što je upotrebom fizičke snage-kamenom polomio staklo na ulaznim vratima Franšizne pošte, a nakon toga, kroz tako načinjeni otvor ušao u unutrašnjost objekta, potom otvorio šalter koji se nalazio sa lijeve strane hodnika, zatim kroz otvoreni šalter ušao u prostoriju u kojoj se nalazio radni sto i sigurnosna kasa, nakon čega je izvršio premetačinu stvari u radnom stolu, a potom iz fioke radnog stola oduzeo metalni novac u iznosu od 68,56 €, u apoenima od 5 centi do 10 € i dva ključa iz brave, od sigurnosne kase, nakon čega se udaljio iz objekta, oštetivši na taj način P. Crne Gore AD P. za iznos novca od 68,56 € i oduzete stvari,

- čime je izvršio krivično djelo Teška krađa iz čl. 240 st. 1 tačka 1 Krivičnog zakonika Crne Gore /KZ CG/

- pa ga sud primjenom navedenog zakonskog propisa i čl. 4, 5, 13, 15, 32, 36, 42 i 51 KZCG i čl. 226 st. 2 tačka 9 i st. 3, čl. 229, čl. 239 i čl. 374 Zakonika o krivičnom postupku /ZKP-a/,

- *O s u d u j e*

Na kaznu zatvora u trajanju od 1 /jedne/ godine i 2/dva/ mjeseca, u koju se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 13.10.2017.god.od 21h, a po rješenju sudije za istragu Osnovnog suda u Žablaku Kri.br. 18/17 od 16.10.2017. godine i rješenju Vijeća Višeg suda u Bijelom Polju Kv.br.361/17 od 13.11.2017. godine,pa nadalje do pravosnažnosti presude, a najduže dok ne istekne vrijeme trajanja kazne izrečene ovom presudom a koja kazna će se izvršiti po pravosnažnosti presude.

Dužan je optuženi na ime naknade štete-imovinsko pravnog zahtjeva platiti oštećenju-F. Crne Gore AD P. iznos od 68,56 € u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude.

Optuženi se obavezuje da plati troškove krivičnog postupka u iznosu od 300 eura u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja dok se oslobađa plaćanja paušala.

O b r a z l o ž e n j e

ODT iz Pljevalja u optužnici Kt.br.165/17 od 08.11.2017.godine, dajući opis radnje izvršenja, pravno je ocijenio, da je optuženi počinio krivično djelo Teška krađa iz čl. 240 st. 1 tačka 1 KZ CG, na način, mjesto i u vrijeme kako je to bliže opisano izrekom presude. Na glavnom pretresu Zamjenik DT je ostao pri navodima iz optužnog akta a u završnoj riječi je predložio da se optuženi za naznačeno krivično djelo oglasi krivim i osudi po zakonu, te da mu se pritvor produži do pravosnažnosti presude iz razloga zbog kojih je isti i određen.

Punomoćnik oštećenog se nije pridružio krivičnom gonjenju optuženog a imovinsko pravni zahtjev je ispostavio u iznosu od 68,56 €.

- Optuženi je priznao krivicu i počinjeno krivično djelo a u svojoj odbrani u bitnom je istakao,da je sa izdržavanja kazne zatvora izašao 14.08.2017.godine, da je dana 11.10.2017.godine u priepodnevnim časovima bio na Ž. i cio dan sjedio u kafani, de je konzumirao alkohol, a zatim u večernjim časovima neđe oko 22 časa pošao sa Ž. u pravcu njegove kuće u mjestu P., pa dalje, da nije u dobrim odnosima sa bratom R. i njegovom suprugom G., a nije svraćao u porodičnu kuću, već je nastavio pješke u pravcu G. B., da je odlučio da obije poslovnicu P. CG, koja se nalazi u G. B., i to je uradio na način što je uzeo jedan manji kamen, prišao ulaznim vratima pošte i sa kamenom udario u staklo na ulaznim vratima, isto polomio, i kroz tako načinjeni otvor ušao u unutrašnjost objekta, da u objektu nije bilo struje, pa je koristio svoj upaljač, nakon čega je otvorio jedan šalter, koji se zatvarao šper pločom i kroz isti se provukao i ušao u unutrašnjost prostorije u kojoj se nalazio radni sto sa fiokom, koja je bila otvorena i iz iste je uzeo izvjesnu sumu novca u različitim apoenima, pa dalje, da se u toj prostoriji nalazila metalna kasa, koja je bila zaključana, a u bravi su se nalazila 2 ključa, da nije otvarao kasu, ali je uzeo oba ključa i stavio ih u džep, nakon čega je izašao iz objekta na isti način kako je i ušao, da je nakon toga otišao u pravcu svoje kuće i prespavao na trotoaru uz kuću, da je sledećeg dana ponovo otišao u Ž. i novac koji je otuđio iz P. potrošio je po kafanama u Ž., a jedan dio novca potrošio je za hranu i cigarete, te konačno, da se kaje zbog svega ovoga što je uradio, te je ukazao da nema de da živi, jer ga brat i snaha istjeruju iz kuće. U završnoj riječi je prihvatio riječ svog branioca i još jednom izjavio da priznaje krivicu i počinjeno krivično djelo, da se zbog svega kaje, te obećao da ovo više neće činiti i zamolio sud da ga blaže kazni.

- Branilac optuženog je u završnoj riječi zatražio blažu kaznu za optuženog i predložio ukidanje pritvora. Sud je u dokaznom postupku proveo dokaze: saslušao svjedoka Ž. V., pročitao zapisnik o uviđaju OB Šavnik br.09/17 od 12.10.2017.godine, izvršio uvid u potvrdu Ispostave policije Š. o privremeno oduzetim predmetima od optuženog br.09/17 od 13.10.2017.godine, izvršio uvid u fotodokumentaciju UP - Ispostava Žabljak br. 31-3-13 od 12.10.2017.godine, te pročitao izvod iz KE za optuženog br.45/17 od 27.11.2017.godine.

- Iz iskaza svjedoka Ž. V. proizilazi, da je zaposlen u PTT CG-PJ G. B., da je dana 12.10.2017.godine u 08:10 h došao na posao i da je primijetio polomljeno staklo na ulaznim vratima P., te da je pretpostavio da je izvršena provalna krađa i da je o tome obavijestio svog pretpostavljenog, koji mu je rekao da o svemu obavijesti policiju, što je on i učinio, pa dalje, da je sačekao dolazak policije ispred objekta, nakon čega je izvršen uviđaj, te je ustanovljeno da iz blagajne nedostaje 68,56 € i da su oduzeta dva ključa od kase, da su dana 13.10.2017.godine ključevi od kase pronađeni kod optuženog, da pečati i ostala dokumentacija, koji su se nalazili u sigurnosnoj kasi nijesu bili otuđeni, a novac u gornjem iznosu nalazio se u apoenima od 5 centi do 10 €, te konačno, da je u radnom stolu izvršena premetačina stvari, papira i sl.

- Iz potvrde od 13.11.2017.godine proizilazi, da su od optuženog dana 13.10.2017.godine u 16:10 časova policijski službenici Uprave policije OB Š. privremeno oduzeli dva ključa od suigurnosne kase, sive boje.

- Iz zapisnika o uviđaju od 12.10.2017.godine, te fotoelaborata, proizilazi, da je na osnovu obavještenja od strane Ž. V. ekipa za uviđaje iz OB Š. dana 12.10.2017.godine izišla na lice mjesta u G. B.-Š., objekat P. CG, i da je konstatovano, da se objekat nalazi preko puta Osnovne škole "J. Č.", da se u navedenom stambenom objektu u prizemlju nalazi prodavnica, a na spratu sa južne strane poslovnica P. CG, da su ulazna vrata jednokrnlina sa duplim prozorom, izrađena od drveta, da ispred spoljnih ulaznih vrata postoje ostaci polomljenog stakla, i da je na vratima takođe polomljeno staklo, da se u unutrašnjosti objekta nalazi jedna prostorija-hodnik, a sa lijeve strane ulaznih vrata nalazi se šalter, da se u kancelariji nalazi jedan radni sto sa ladicom-fiokom, i jedna metalna sigurnosna kasa koja je zaključana, da su spoljna ulazna vrata veličine 0,50 m x 2 m, a da je staklo na istim polomljeno u dimenzijama od 0,40 m x 1,40 m, pa dalje, da se šalter u unutrašnjosti zatvara šperpločom dimenzija 0,53 m x 0,36 m i koji je bio odvaljen, da su po radnom stolu razbacani papiri, da nedostaju ključevi od sigurnosne kase i manja količina novca.

Sud je u cjelosti prihvatio iskaz svjedoka Ž., kao jasan logičan i nesumnjiv i koji svoju podlogu nalazi u odbrani optuženog, te ostalim provedenim dokazima kojima je sud poklonio vjeru.

Sud je takođe prihvatio u cjelostijavne isprave koje je izdao nadležni organ OB Š., i koje na jedan potpun, istinit i jasan način potvrđuju činjenice koje proizilaze iz iskaza svjedoka Ž., odnosno, odbrane optuženog, pri čemu gornjim ispravama niko od stranaka nije prigovorio.

Iz izvoda iz KE za optuženog sud je utvrdio, da je isti ranije osuđivan i to presudama Osnovnog suda u Žabljaku: K.br.50/13 pravosnažna 27.12.2013.godine na kaznu zatvora u trajanju od 12 mjeseci zbog krivičnog djela teška krađa u pokušaju iz čl.240 st.1 tačka 1 KZ CG, K.br.42/13 pravosnažna 10.12.2013.godine na kaznu zatvora u trajanju od 12 mjeseci zbog krivičnog djela teška krađa iz čl.240 st.1 tačka 1 KZ CG, K.br.49/13 pravosnažna 25.01.2014.godine na kaznu zatvora u trajanju od 12 mjeseci zbog krivičnog djela teška krađa iz čl.240 st.1 tačka 1 KZ CG, K.br.44/13 pravosnažna 10.01.2014.godine na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca zbog krivičnog djela teška krađa iz čl.240 st.1 tačka 1 KZ CG, K.br.23/13 pravosnažna 06.09.2013.godine na kaznu zatvora u trajanju od 1 godinu i 8 mjeseci zbog krivičnog djela teška krađa iz čl.240 st.1 tačka 1 KZ CG.

- Sud je posebno cijenio odbranu optuženog pa je zaključio, da je može prihvatiti u cjelosti a ovo sa razloga jer je priznanje krivice i počinjenog krivičnog djela bilo potpuno, jasno i logično a optuženi nije imao nikakvih primjedbi na utvrđeni iznos protivpravno pribavljene imovinske koristi, odnosno na visinu pričinjene štete, te nadalje, njegova odbrana svoju podlogu nalazi u svim provedenim dokazima kojima je sud poklonio vjeru. Na osnovu savjesne i brižljive ocjene provedenih dokaza u smislu čl. 17 i 370 ZKP-a, sud je na pouzdan način utvrdio činjenično stanje bliže opisano izrekom presude a naime, da je optuženi u noći 11/12.10.2017.godine,

u mjestu G. B.-opština Š., svjestan svoga djela čije je izvršenje htio, znajući da je isto zabranjeno, oduzeo tuđe pokretne stvari-novac, vlasništvo P. Crne Gore AD P., u namjeri da njegovim prisvajanjem sebi pribavi protiv pravnu imovinsku korist, na način, što je upotrebom fizičke snage-kamenom polomio staklo na ulaznim vratima Franšizne pošte, a nakon toga, kroz tako načinjeni otvor ušao u unutrašnjost objekta, potom otvorio šalter koji se nalazio sa lijeve strane hodnika, zatim kroz otvoreni šalter ušao u prostoriju u kojoj se nalazio radni sto i sigurnosna kasa, nakon čega je izvršio premetačinu stvari u radnom stolu, a potom iz fioke radnog stola oduzeo metalni novac u iznosu od 68,56 €, u apoenima od 5 centi do 10 € i dva ključa iz brave, od sigurnosne kase, nakon čega se udaljio iz objekta, oštetivši na taj način P. Crne Gore AD P. za iznos novca od 68,56 € i oduzete stvari.

Pravnom ocjenom ovako utvrđenog činjeničnog stanja, sud nalazi da se u radnjama optuženog stiču svi bitni zakonski elementi krivičnog djela Teška krađa iz čl. 240 st. 1 tačka 1 KZ CG, koje djelo čini svaki onaj ko tuđu pokretnu stvar oduzme drugom u namjeri da njenim prisvajanjem sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist a to izvrši obijanjem ili provaljivanjem zatvorenih zgrada, soba, kasa, ormana ili drugih zatvorenih prostorija ili drugim savlađivanjem većih prepreka. Sud pod obijanjem podrazumijeva nasilno prodiranje u zatvorene prostore i to tako što se upotrebom fizičke snage otklanjaju prepreke (lomljenjem stakla na ulaznim vratima), što je u konkretnom slučaju utvrđeno na nesumnjiv način kako iz odbrane optuženog tako i iz provedenih dokaza. Optuženi je pri izvršenju inkriminiranih radnji postupao sa direktnim umišljajem jer je bio potpuno svjestan svoje radnje i posledice iste, te radnju i voljno preduzeo usled čega je uzročno nastupila zabranjena posledica.

Prilikom odlučivanja o vrsti i visini krivične sankcije, sud je imao u vidu težinu djela i stepen krivice, te okolnosti pod kojima je djelo učinjeno, raniji život optuženog i druge okolnosti predviđene čl. 42 KZ CG, pa je od otežavajućih okolnosti cijenio njegovu raniju osuđivanost, dok je od olakšavajućih okolnosti cijenio, da je u cjelosti priznao krivicu i počinjeno krivično djelo, da je izrazio iskreno kajanje zbog počinjenog djela i spremnost da nadoknadi pričinjenu štetu, da je nezaposlen i veoma slabog imovnog stanja, da je vrijednost oduzetog novca iznosila svega 68,56 €, da se oštećeni nije pridružio krivičnom gonjenju, pa ga je Sud osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 /jedne / godine i 2/dva/ mjeseca a koja će se izvršiti u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, a ovo pri ubjeđenju da će se izrečenom kaznom postići svrha kažnjavanja iz čl.33 KZCG a u vezi sa opštom svrhom krivičnih sankcija iz čl.4 tačka 2 KZCG.

Shodno čl.51 KZCG optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno na zadržavanju po rješenju Osnovnog državnog tužioca u Pljevljima Kt.br.165/17 od 14.10.2017.godine, kao i vrijeme provedeno u pritvoru po rješenju Sudije za istragu Osnovnog suda u Žablaku Kri.br.18/17 od 16.10.2017.godine i rješenju Vijeća Višeg suda u Bijelom Polju Kv.br.361/17 od 13.11.2017.godine, a gornje počev od 13.10.2017.godine od 21:00 čas, pa nadalje, do pravosnažnosti presude a najduže dok ne istekne vrijeme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi.

Sud je obavezao optuženog da na ime naknade štete-imovinsko pravnog zahtjeva shodno čl.239 ZKP-a plati oštećenom iznos od 68,56 €, a ovo sa razloga jer je u postupku nesumnjivo utvrđeno koji iznos je optuženi kritične prilike protivpravno otuđio.

Oglašavajući optuženog krivim sud ga je obavezao da plati troškove krivičnog postupka u iznosu od 300 eura u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja a koji troškovi su bliže određeni rješenjem ODT-a iz Pljevalja Kt.br.165/17 od 17.10.2017.god. na ime odbrane za branioca po službenoj dužnosti-pristup za prijem rješenja o zadržavanju i žalba na rješenje, što predstavlja gornji iznos u skladu sa AT, dok ga je oslobodio plaćanja paušala, pri činjenici da je optuženi nezaposlen i lošeg imovnog stanja, a gornje posebno imajući u vidu trajanje i složenost postupka, te njegovo imovno stanje, a sve u skladu sa odredbom čl.226 st.2 tačka 9 i st. 3 i čl.229 ZKP-a.

Sa iznijetog odlučeno je kao i u dispozitivu.

OSNOVNI SUD U ŽABLJAKU, dana 08.12.2017. godine

- *ZAPISNIČAR PREDSJEDNIK SUDA*
Ranka Knežević, s.r. Mihailo Anđelić, s.r.

PRAVNA POUKA: *Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku*

od 15 dana po prijemu pismenog otpravka iste,

preko ovog suda Višem sudu Bijelo Polje.